

بعد الٰتِ عظمیٰ پاکستان

(ایسیلیٹ اختیارِ سماعت)

موجود:

جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ

جناب جسٹس سید منصور علی شاہ

فوجداری درخواست نمبر 833-ایل آف 2022ء

(فوجداری متفرق نمبر 18600-بی آف 2022ء میں لاہور ہائی کورٹ، لاہور، کے فیصلے مؤرخہ 12 مئی 2022ء کے خلاف)

سلامت منشا میح

--- اپیل کنندہ

بنام

ریاست ودیگر

--- مسئول علیہاں

جناب عبدالحمید رانا، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ (لاہور سے وڈیولنک کے ذریعے)

اپیل کنندہ کے لیے:

چودھری محمد سرور سدھو، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل، پنجاب

ریاست کے لیے:

جناب عاصم افتخار، تفتیشی افسر / ایس پی ماڈل ٹاؤن، لاہور

سہیل کاظمی، ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن، لاہور

سید رفاقت حسین شاہ، ایڈووکیٹ سپریم کورٹ

شکایت کنندہ کے لیے:

23 اگست 2022ء

تاریخ سماعت:

حکم

جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اس درخواست کے ذریعے درخواست گزار پولیس تھانہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں مجموعہ تعزیرات پاکستان ('پی پی سی') کی دفعات 295-اے، 295-بی اور 295-سی کے تحت درج شدہ ایف آئی آر نمبر 61، مؤرخہ 13 فروری 2021ء، سے بننے والے مقدمے میں بعد از گرفتاری ضمانت چاہتا ہے۔ دفعہ 295-اے اس جرم کے بارے میں ہے جو "دانستہ اور بدنیتی کے ساتھ شہریوں کے کسی طبقے کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرے۔۔۔ اس طبقے کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کرے یا اس کی کوشش کرے"۔ دفعہ 295-بی قرآن مجید کے کسی نسخے کی قصد آتوہین، اسے نقصان پہنچانے یا بے حرمتی کرنے کو جرم قرار دیتی ہے۔ اور دفعہ 295-سی "حضرت محمد ﷺ کے مقدس نام کی توہین" کو جرم قرار دیتی ہے۔ 295-اے کے جرم پر دس سال تک کی سزا دی جاسکتی ہے، دفعہ 295-بی عمر قید کی سزا مقرر کرتی ہے، جبکہ 295-سی سزائے موت مقرر کرتی ہے۔

2- اس مقدمے کی بنیاد بننے والے واقعے کی اطلاع پولیس کو 13 فروری 2021ء کو رات 11 بج کر 20 منٹ پر دی گئی اور ایف آئی آر رات 11 بج کر 30 منٹ پر درج کی گئی۔ شکایت کنندہ (مسئول علیہ نمبر 2) نے، جو خواجہ رفیق شہید انٹر میڈیٹ کالج واقع والٹن روڈ لاہور (کالج) کا طالب علم ہے، قرار دیا کہ وہ تین دیگر طلبہ، اپنے دوستوں ('چار دوست')، کے ساتھ ماڈل ٹاؤن پارک ('پارک') آیا ہوا تھا جہاں درخواست گزار اپنے ایک دوست کے ساتھ، جو کہ دونوں مسیحی تھے، تبلیغ اور گستاخانہ باتیں کر رہے تھے۔ یکم اپریل 2021ء کو درخواست گزار کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد سے وہ مسلسل قید میں رہا ہے۔ اس کی درخواست ضمانت فاضل سیشن جج اور فاضل جج ہائی کورٹ نے مسترد کر دی؛ دونوں فاضل ججز نے ضمانت مسترد اس لیے کی کہ انھیں ایف آئی آر کے مندرجات اور چار دوستوں کے بیانات پر مکمل اعتماد تھا۔

3- درخواست گزار کے وکیل کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر ایک کتابچے "زندگی کا پانی" کا حوالہ دیتی ہے جس میں کوئی گستاخانہ مواد نہیں ہے؛ ایف آئی آر کا اندراج 8 گھنٹوں کی بلا جواز تاخیر کے بعد ہوا حالانکہ ماڈل ٹاؤن تھانہ پارک کے قریب واقع ہے؛ چار دوستوں نے، جن میں ہر ایک کے پاس موبائل فون تھا، وقوعے کو، جو تقریباً تیس منٹ تک جاری رہا، ریکارڈ نہیں کیا؛ چار دوستوں نے ظاہر نہیں کیا کہ ان تیس منٹوں میں ان کی جانب سے کیا کہا گیا تھا، اور یہ کہ یہ ناقابل یقین ہے کہ وہ کسی کو تیس منٹ تک گستاخانہ باتیں کرنے دیں اور آرام سے ایک طرف کھڑے ہو کر چپ چاپ سنتے رہیں؛ پارک کا انتظام ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے پاس ہے جس نے پارک کے لیے دن رات مسلسل محافظین کا بندوبست کیا ہوا ہے لیکن نہ تو کسی محافظ نے، نہ ہی پارک میں آنے والے کسی اور شخص نے شکایت کی نہ اپنے بیانات ریکارڈ کروائے؛ اور وہ دو مسیحی نرے احمق ہوں گے اگر انھوں نے چار نوجوان مسلمانوں کے سامنے وہ کچھ کہا جس کا ان پر الزام لگایا گیا ہے، وہ بھی ایسے پارک میں جہاں تمام نہ سہی، زیادہ تر لوگ مسلمان ہوں۔

4- فاضل ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ('اے پی جی') ضمانت کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پولیس رپورٹ¹ (چالان) جمع کرائی جا چکی ہے، فرد جرم عائد کر دی گئی ہے اور ٹرائل کورٹ نے پانچ گواہوں کے بیانات تحریر کر لیے ہیں اور استغاثہ کے پانچ گواہوں کی گواہی باقی ہے۔ اس لیے اس مرحلے پر ملزم کو ضمانت کی رخصت عطا کرنا مناسب نہیں ہوگا، اور ایف آئی آر کے مندرجات اور چار دوستوں کے بیانات کی رو سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ملزم نے ان جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن کی فرد جرم اس پر عائد کی گئی ہے۔ جناب سید رفاقت حسین شاہ، جو شکایت کنندہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، فاضل اے پی جی کے موقف کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو گواہ گواہی دے چکے ہیں ان پر جرح نہ کر کے درخواست گزار مقدمے کی تکمیل میں تاخیر کر رہا ہے۔

5- ہم نے مقدمے کے فریقوں کے وکلاء کے دلائل سنے اور ریکارڈ پر موجود دستاویزات کے علاوہ فاضل اے پی جی کی جانب سے پیش کی گئی دستاویزات کا جائزہ لیا۔ مقدمے کی تفتیش پولیس کے سپرنٹنڈنٹ ('ایس پی') نے کی۔² ہمارے پوچھنے پر فاضل اے پی جی اور ایس پی نے بتایا کہ ایف آئی آر میں مذکور کتاب (زندگی کا پانی) میں کوئی توہین آمیز مواد نہیں ہے۔ پھر ہم نے معلوم کیا کہ کیا گرفتاری کے وقت یا بعد میں جرم ثابت کرنے والا کوئی مواد درخواست گزار سے برآمد کیا گیا ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ ایسا کوئی مواد برآمد نہیں کیا گیا۔ ایس پی نے ہمیں بتایا کہ پارک کا اس کالج سے فاصلہ، جہاں یہ چار دوست پڑھتے ہیں اور جہاں سے یہ اس پارک میں آئے تھے، تقریباً دس کلومیٹر ہے لیکن ریکارڈ پر ایسا کچھ نہیں ہے جو یہ دکھائے کہ یہ وہاں کیوں گئے؟ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ درخواست گزار لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں خاکروب کے طور پر ملازم ہے۔

6- ہم نے ایف آئی آر بھی پڑھی اور چالان بھی جس میں ایف آئی آر ہی کی باتیں دہرائی گئی ہیں اور اس میں کوئی اضافی ثبوت نہیں ہے جس سے ملزم کا جرم ثابت ہوتا ہو۔ فرد جرم 15 اپریل 2022ء کو فاضل ایڈیشنل سیشن جج نے عائد کی جسے یہاں نقل کیا جاتا ہے:

کہ تم ملزم نے اپنے شریک ملزم / ایوب مسیح (اشتہاری مجرم) کے ساتھ مل کر 13 فروری 2021ء کو 4 بج کر 35 منٹ پر ماڈل ٹاؤن پارک لاہور میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اور توہین آمیز کلمات کہے اور حضرت محمد ﷺ کے مقدس نام کی توہین کی۔ پس تم ملزم سلامت مسیح اور تمہارے شریک ملزم ایوب مسیح (جو تب سے اشتہاری مجرم ہے) نے زیر دفعہ 295-اے، 295-بی اور 295-سی، مجموعہ تعزیرات پاکستان، جرم کیا ہے، جو اس عدالت کے اختیار کے تحت آتا ہے۔

¹ زیر دفعہ 173، مجموعہ ضابطہ فوجداری، 1898ء۔

² مجموعہ ضابطہ فوجداری، 1898ء، کی دفعہ 156-اے لازم کرتی ہے کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295-سی کے تحت جرم کی تفتیش ایسا فر کرے جو پولیس کے سپرنٹنڈنٹ کے عہدے سے کم نہ ہو۔

اور میں حکم دیتا ہوں کہ تم ملزم سلامت مسیح پر اس عدالت میں مذکورہ بالا فرد جرم کی رو سے مقدمہ چلایا جائے۔

فرد جرم کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں متعدد بنیادی خامیاں ہیں اور اس میں فرد جرم عائد کرنے کے متعلق کئی اہم مقررہ شرائط نہیں پائی جاتیں۔³ ضروری ہے کہ فرد جرم میں جرم کی مختصر توضیح ہو اور ساتھ ہی ان حالات کا مختصر ذکر ہو جن سے وہ جرم تشکیل پاتا ہے۔ فرد جرم میں (جس طرح وہ عائد کی گئی ہے) تین جرائم کو ملا کر ایک جرم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہر جرم کے الگ عناصر ہیں لیکن فرد جرم ایسا نہیں کہتی۔ ضروری ہے کہ فرد جرم ملزم کو اس کے خلاف مقدمے سے پوری آگاہیدے جس کا اس نے جواب دینا ہے، اور اس کا اس قابل ہونا ضروری ہے کہ وہ اس جرم کے خلاف دفاع کر سکے جس کا اس پر الزام عائد کیا گیا ہے۔⁴ درخواست گزار کے خلاف قرآن مجید کی بے حرمتی کا الزام عائد نہیں کیا گیا تھا (نہ تو ایف آئی آر میں اور نہ ہی چالان میں)، لیکن پھر بھی اس پر دفعہ 295-بی کے تحت فرد جرم عائد کی گئی۔

7۔ درخواست گزار کے خلاف استغاثہ کا مقدمہ چار دوستوں کے بیانات پر مبنی ہے۔ ہم نے ان کی گواہی کا جائزہ لیا ہے جو اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ درخواست گزار کے شریک ملزم نے کتاب "زندگی کا پانی" پیش کی اور "دونوں ملزمان نے قصد امسیحیت کی تبلیغ شروع کی"۔ مسیحیت کی تبلیغ کوئی جرم نہیں ہے، نہ ہی اسے جرم بنایا جاسکتا ہے کیونکہ "مذہب پر عقیدہ رکھنا، عمل کرنا اور اس کی تبلیغ" بنیادی حق ہے۔⁵ وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دونوں ملزمان نے حضرت محمد ﷺ کی ازدواجی حیثیت پر بات کی اور اس کا موازنہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کیا اور ذومعنی جملہ کہا اور پھر قرآن مجید اور بائبل کے متعلق بات کی۔ ہم مبینہ توہین آمیز الزامات نہیں دہرا رہے کیونکہ اس سے گریز ضروری ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ غیر ضروری اذیت اور اشتعال کا باعث بن سکتے ہیں۔⁶

8۔ بد قسمتی سے ایسے مقدمات کی بہت تشہیر ہوتی ہے جس کا غلط اثر ہوتا ہے اور اس سے منصفانہ سماعت کا حق بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ اور سنسنی خیز نشر و اشاعت کے ذریعے بار بار وہ کچھ دہرایا جاتا ہے جو مبینہ طور پر ملزم نے کہا یا کیا ہوتا ہے؛ جبکہ اسے دہرانے والے شاید خود وہی جرم کر رہے ہوں۔ مذہب سے متعلق جرائم بہت سنگین ہیں اور دفعہ 295-سی کے جرم پر صرف موت کی سزا مقرر ہے۔ اس لیے تمام متعلقہ افراد پر یہ یقینی بنانا لازم ہے کہ عدل کے نفاذ میں کوئی بے انصافی نہ ہو جائے۔ عدالتوں نے اس حقیقت کا نوٹس لیا ہے کہ کئی بار حساب برابر کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں اور مذموم مقاصد کے لیے یا غلط محرکات کی وجہ سے مقدمات بھی قائم کیے گئے ہیں۔⁷

9۔ فوجداری نظام کے تبدیل ہونے اور اسلامی اصولوں پر قائم ہونے سے قبل انسانی زندگی اور بدن پر اثر انداز ہونے والے جرائم⁸ کو ریاست کے خلاف جرائم تصور کیا جاتا تھا۔ اب ان جرائم کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایسے جرائم ہیں جن سے متاثرہ افراد یا ان کے ورثا کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس عدالت کی شریعت اپیلیٹ بینچ کے ایک پانچ رکنی بینچ نے اس تبدیلی کی توضیح یوں کی ہے:

"اسلامی احکام کی رو سے۔۔۔ متاثرہ فرد یا اس کے ورثا کا ابتدا سے آخر تک پورے معاملے پر، بشمول اور مجرم کے، مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ وہ چاہیں تو اس کی اطلاع نہ دیں۔ وہ چاہیں تو مجرم کے خلاف استغاثہ نہ کریں۔ وہ چاہیں تو اپنی آزادانہ مرضی سے استغاثہ چھوڑ دیں۔ وہ چاہیں تو مجرم کو کسی بھی مرحلے پر سزا کی تنفیذ سے قبل معاف کر دیں۔ جرم اور مجرم کی معافی کے لیے وہ

³ مجموعہ مضابطہ فوجداری، 1898ء، کا انیسواں باب زیر عنوان "فرد ہائے جرم کی صورت"۔

⁴ ایس اے کے رحمانی بنام ریاست (2005 ایس سی ایم آر 364، فقرہ 20، ص 381-382)؛ محمد بخش بنام ریاست، وفاقی شرعی عدالت کا ایک فیصلہ (2021 ایم ایل ڈی 1725، فقرہ 7، ص 1730)۔

⁵ دفعہ 20-اے، آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ مزید دیکھیے: ایس ایم سی نمبر 1 آف 2014، (پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ 699، ص 718)۔

⁶ پنجاب ریلیجیئس بس سوسائٹی بنام ریاست، تین فاضل ججز پر مشتمل بینچ کا فیصلہ (پی ایل ڈی 1960 لاہور 629، ص 640)۔

⁷ یہ امور ان مقدمات میں بھی نوٹ کیے گئے ہیں: محمد محبوب بنام ریاست (پی ایل ڈی 2002 لاہور 587، فقرہ 30، ص 601)؛ ایوب مسیح بنام ریاست (پی ایل ڈی 2002 سپریم کورٹ 1048)۔

⁸ مجموعہ تعزیرات پاکستان کا باب 16۔

مالی یا کوئی اور عوض لے سکتے ہیں۔ وہ صلح کر سکتے ہیں۔ وہ مجرم سے قصاص لے سکتے ہیں۔ ریاست رکاوٹ نہیں بن سکتی، لیکن اپنی حد تک بھرپور کوشش کرتی ہے کہ ان کا مقصد پورا ہونے اور ان کے حقوق کے مناسب استعمال میں ان کی معاونت کرے۔"⁹

مجموعہ ضابطہ فوجداری، 1898ء ('مجموعہ') کی دفعہ 345 اور دوسرے جدول میں بھی ترمیم کر کے قتل کے علاوہ زخم کی بہت سی اقسام¹⁰ کو قابلِ صلح بنادیا گیا۔ تاہم "مذہب سے متعلق جرائم"¹¹ میں کوئی بھی جرم قابلِ صلح نہیں ہے (سوائے کسی شخص کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے نسبتاً معمولی جرم کے¹² جس پر زیادہ سے زیادہ تین سال تک قید کی سزا ہے)۔ مذہب کے متعلق جرائم کے بارے میں ریاست کی حیثیت غالب ہے اور ان جرائم پر استغاثے کے لیے ریاست ذمہ دار ہے۔ ایسے مقدمات میں جب نجی شکایت کنندہ بہت ہی زیادہ دلچسپی لے تو اس سے اس کے قابلِ اعتبار ہونے پر شک ہو سکتا ہے اور یہ فساد یا کسی غلط محرک کی علامت ہو سکتی ہے۔ تاہم چند ایک مقدمات میں دیکھا گیا کہ شکایت کنندگان بڑا جھٹکا بنالیتے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جو استغاثہ اور عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ مقدمے میں شکایت کنندہ، جو ایک طالب علم ہے، لاہور سے اسلام آباد اس مقصد کے لیے آیا کہ ضمانت کی مخالفت کرے۔ اسے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس معاملے کی پیروی کے لیے ریاست اور اس کے قانونی افسران موجود تھے۔ اور جب ہم فاضل اے پی جی اور ایس پی سے سوالات پوچھ رہے تھے، تو شکایت کنندہ اور اس کے وکیل اے پی جی اور ایس پی کو جوابات فراہم کر رہے تھے۔

10۔ درخواست گزار تقریباً ڈیڑھ سال سے قید میں ہے اور اس ساری مدت میں (جیسا کہ اوپر ذکر کر دیا گیا) اس سے کوئی ایسا مواد برآمد نہیں کیا گیا جس سے اس کا جرم ثابت کیا جاسکے۔ ایس پی اور فاضل اے پی جی کا کہنا ہے کہ درخواست گزار کا موبائل فون بھی چیک کیا گیا، لیکن اس سے بھی کوئی ایسا مواد نہیں ملا جس سے جرم کو ثابت کیا جاسکے، نہ ہی ایسا مواد ملا جس سے اندازہ ہو کہ درخواست گزار کا رجحان اس فعل کی طرف تھا جس کا اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ ایف آئی آر اور چالان کے مطابق درخواست گزار تبلیغ کر رہا تھا لیکن اس بات کی تائید کے لیے کوئی مواد نہیں ہے اور اس بات کا وزن کم ہو جاتا ہے جب اس بات کا اعتراف کیا جاتا ہے کہ درخواست گزار کوئی مبلغ نہیں بلکہ ایک عام خا کرو ب ہے۔ استغاثہ کا پورا مقدمہ چار دوستوں کی گواہی پر قائم ہے۔ تاہم ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے ان کی گواہی کی تائید ہو سکے۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تائید کا ہونا ضروری ہے؟

11۔ تائید (corroboration) سے مراد ہے تقویت اور تصدیق، اور تائیدی ثبوت اس ثبوت سے الگ ہوتا ہے جس کو وہ تقویت دیتا ہے۔¹³ تائید سے عدالتی فیصلوں میں غلطیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے اور یہ عقل کا تقاضا ہے۔ تائید کا مقصد مجرم کی سزا یقینی بنانا اور بے گناہ کو سزا سے بچانا ہے۔ تاہم تائیدی ثبوت کسی بے اعتبار گواہ یا ثبوت کو باعتبار نہیں بنادیتا۔¹⁴ اس مقدمے میں درخواست گزار کے خلاف صرف چار دوستوں کی گواہی ہے۔ ہمیں جرائم کی سنگینی کی بات ذہن میں رکھنی ہے اور یہ بھی کہ دفعہ 295-سی کے جرم کے لیے مقرر کی گئی صرف سزا موت ہی ہے۔ اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ ان کے بیانات کو، جو اس مرحلے پر غیر یقینی نظر آتے ہیں، دوسرے ثبوتوں سے تائید ملے جو واقعاتی، دستاویزی اور / یا سائنسی ہو سکتے ہیں۔ اسلامی اصول بھی بعض حالات میں گواہی کے لیے تائید کے ہونے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔¹⁵

⁹ وفاقی پاکستان بنام گل حسن خان (پی ایل ڈی 1989 سپریم کورٹ 633، ص 684-685)۔

¹⁰ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے باب 16 کے تحت جرائم۔

¹¹ مجموعہ تعزیرات پاکستان کا باب 15۔

¹² مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298۔

¹³ ارشاد احمد بنام ریاست (1990 پی سی آر ایل جے 374، 383-اے)۔

¹⁴ ڈائریکٹر آف پبلک پروسیکیوشن بنام کلورن ([1973] ایپل کیسز 729) جس میں دارالامراء نے قرار دیا تھا (ص 746) کہ: "تائید صرف اس گواہ کو دی جاسکتی ہے، یا وہ دے سکتا ہے جس پر اس کے بغیر اعتبار کیا جاسکتا ہو۔ اگر کسی گواہ کی گواہی خود اپنی کمزوری کی بنا پر ساقط ہو جائے، تو اسے تائید کی ضرورت، یا اس کی جانب سے کسی کو تائید دیے جانے کی اہلیت، کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔" اور ڈائریکٹر آف پبلک پروسیکیوشن بنام بورڈمین ([1975] ایپل کیسز 421) میں دارالامراء نے قرار دیا تھا (ص 455) کہ: "جب تک کسی گواہ کی گواہی ذاتی طور پر قابلِ اعتبار نہ ہو، وہ نہ کسی کو تائید فراہم کر سکتا ہے، نہ ہی یہ سوچا جاسکتا ہے کہ اسے تائید کی ضرورت ہے۔" ارشاد احمد بنام ریاست (1990 پی سی آر ایل جے 374، 385-بی)۔

¹⁵ ابو عیسیٰ الترمذی (824-892)، سنن، کتاب 11، حدیث 1180؛ ابو بکر السرخسی (1009-1090)، المبسوط، دار الکتب العلمیہ، بیروت،

12- ملزم کے بنیادی حقوق متعلقہ بہ منصفانہ سماعت اور قانونی طریقہ¹⁶ کی ضمانت ضروری ہے، بالخصوص ان مقدمات میں جن میں سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اشتعال دلانے والوں نے جذبات مشتعل اور برا بیچنے کر دیے، اور ہجوم اکٹھا کر کے اسے ابھارا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے، جس نے ملزم کو زخمی کیا اور یہاں تک کہ قتل بھی کر دیا، قبل اس کے کہ اسے عدالت مجرم قرار دیتی۔ خواہ عدالت کسی شخص کو مجرم قرار دے کر اسے سزائے سنائے، تب بھی اس سزا کا نفاذ اگر کسی ایسے فرد نے کیا جسے اس کے لیے اختیار نہ دیا گیا ہو، تو اسلامی اصولوں کے مطابق ایسا شخص انقیات (ریاست کا حق ضائع کرنے) کے لیے ذمہ دار ٹھہرتا ہے جس پر اسے سزا دی جائے گی۔¹⁷

13- اسلامی اصول¹⁸ مذہب کے متعلق جرائم کو خدا کے خلاف جرائم قرار دیتے ہیں؛ فقہاء کی اصطلاح میں، جو انھیں حدود میں شمار کرتے ہیں، یہ "خدا کے حقوق" سے متعلق ہوتے ہیں۔ حد کے جرم میں کسی ملزم کا جرم ثابت کرنے کے لیے اسلامی اصولوں کی رو سے ثبوت کا سخت ترین، یا بہترین، معیار مقرر کیا گیا ہے اور کوئی شبہ ملزم کو بری کر دیتا ہے۔ نبی ﷺ کی ایک مشہور مستند حدیث¹⁹ میں، جس کی روایت کئی صحابہ نے کی ہے، آیا ہے:

ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

(شبہات کی موجودگی میں سزائوں سے گریز کرو۔)²⁰

دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس اصول کو ان الفاظ میں دہرایا:

ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

(سزائوں سے گریز کرو جس حد تک تم کر سکتے ہو۔)²¹

اس عدالت نے دفعہ 295-سی کے ایک مقدمے میں اس اصول کو ان الفاظ میں تسلیم کیا ہے: "یہاں اس بات کا تذکرہ بے جا نہیں ہو گا کہ یہ اصول (شک کا فائدہ) اسلامی قانون میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ: قاضی کسی مجرم کو چھوڑنے کی غلطی کرے تو یہ کسی بے گناہ کو سزا دینے کی غلطی سے بہتر ہے۔"²²

میکگل یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک سٹڈیز کے پروفیسر وائل بی حلاق (1995-) نے بہت خوبی کے ساتھ واضح کیا ہے:

"حدود جرائم پر سخت سزائوں کا مقصد لوگوں کو ان کے ارتکاب سے باز رکھنا (زجر) تھا اور اس لیے عملاً ان کا نفاذ کم ہی کیا گیا۔۔۔ ان کے ارتکاب پر اس دنیا میں سزا نہ ہونے کی صورت میں مجرم ابدی جہنم میں جا کر تا، مابعد الموت زندگی کا ایسا تصور

¹⁶ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان، دفعہ 10-اے۔ نوید اصغر بنام ریاست (پی ایل ڈی 2021 سپریم کورٹ 618.600 جج)۔

¹⁷ سرخسی، المبسوط، ج 9، ص 121؛ ابن عابدین الثامی (1784-1836)، رد المحتار، مصطفیٰ البابی، القاہرہ، ج 3، ص 176؛ ابن عبد البر الاندلسی (978-1071)، التمهید، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة، المغرب، 1967ء، ج 21، ص 256؛ ابواسحاق الشیرازی (1003-1083)، المہذب، دار الکتب العلمیہ، بیروت، 2002ء، ج 3، ص 258۔ مثال کے طور پر اگر کسی جنگی مجرم کو گرفتاری کے بعد سزائے موت کا مستحق قرار دیا گیا ہو اور اسے کسی شخص نے ریاست کی اجازت کے بغیر قتل کر دیا، تو اس شخص کو انقیات کے ارتکاب پر سزا کا سامنا کرنا ہو گا۔ سرخسی، شرح السیر الکبیر، دار الکتب العلمیہ، بیروت، 1997ء، ج 3، ص 126۔

¹⁸ اگرچہ مجموعہ تعزیرات پاکستان میں ایسا نہیں کہا گیا۔

¹⁹ نبی ﷺ کی روایت۔

²⁰ ابویوسف (729-798)، کتاب الخراج، دار المعرفہ، بیروت، 1979ء، ص 152؛ علاء الدین الحسینی (1616-1677)، مسند أبي حنيفة، کتاب

الحدود، حدیث 4؛ ابویسعی الترمذی (824-892)، سنن، کتاب 15، حدیث 1424۔

²¹ محمد بن الحسن (749-805)، کتاب الأصل، دار ابن حزم، بیروت، 2014ء، ج 7، ص 150۔

²² ایوب مسیح بنام ریاست (پی ایل ڈی 2002 سپریم کورٹ 1048، 1056 پی)۔

جس کے نتیجے میں اخلاقی ذمہ داری کا احساس نفسیات میں راسخ ہو جاتا۔ حدود کے اطلاق میں بہت زیادہ احتیاط کا ماخذ یہ قاعدہ تھا جو ایک حدیث سے نکلا تھا کہ "معمولی ترین شبہ کی موجودگی میں بھی "ان سے گریز ضروری ہے۔" ²³

14۔ اسلامی قانون کے اصولوں کی پابندی، منصفانہ سماعت اور قانونی طریقے کے بنیادی حقوق کا اطلاق جن کی ضمانت آئین میں دی گئی ہے، اور معقول طریقے پر عمل پیرا ہونا تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ مذہب سے متعلق جرائم میں کسی بے گناہ کو غلطی سے سزا نہ ملے، ان سارے امور کا تقاضا ہے کہ جب صرف گواہوں کی غیر یقینی گواہی ہو، تو اس کے ساتھ تائیدی ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ بسا اوقات پارسائی کا جذبہ، اخلاقی جوش اور / یا اشتعال بھی فوجداری مقدمات میں عمومی معیار ثبوت، یعنی "معقول شبہ سے بالاتر"، ²⁴ کو دھندلا کر دیتا ہے اور استغاثہ کو ایک پہلے سے طے شدہ ہدف کی طرف دھکیلتا ہے۔

15۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تفتیشی ایس پی نے دو ملزمان کی بات نہ مانی اور چار دوستوں کی بات قبول کی۔ ایسی ترجیح کے لیے کوئی معقول وجہ بیان کرنا تو درکنار، سرے سے کوئی وجہ ہی ذکر نہیں کی۔ کسی تفتیشی افسر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ امتیاز برتے یا مذہبی بنیاد پر ترجیح دے۔ ²⁵ دفاع کا بیانیہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ²⁶ اس بات کا ذکر بھی بے جا نہیں ہو گا کہ وفاقی شرعی عدالت ²⁷ نے بعض معروف علمائے اسلام کی آراء نقل کی تھیں جنہوں نے رائے دی تھی کہ جہاں گستاخی کا ارتکاب بھی کیا گیا ہو، وہاں بھی اگر ملزم نے توبہ کر لی تو اسے سزا نہیں دینی چاہیے۔ ²⁸

16۔ ہمیں بتایا گیا کہ درخواست گزار کا پیشہ عوامی مقامات کی صفائی ہے، جو قابل تحسین ہے۔ مذہب اسلام ذہن، بدن اور ماحول کی صفائی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس سے محبت رکھتا ہے۔ قرآن مجید کا کہنا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

یقیناً، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور محبت کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ ²⁹

نبی پاک حضرت محمد ﷺ نے فرمایا:

الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

صفائی نصف ایمان ہے۔ ³⁰

نبی پاک حضرت محمد ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشاہدہ کیا کہ آپ خود گھر کے معمولی کام کیا کرتے تھے۔ ³¹ پہلے خلیفہ راشد ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک بوڑھی نابینا خاتون کے گھر جا کر اس کا کوڑا کرکٹ اور گندگی صاف کرتے تھے۔ ³²

²³ Sharia: Theory, Practice, Transformation, Cambridge University Press 2009, part II, chapter 10, p. 246.

²⁴ نوید اصغر بنام ریاست (پی ایل ڈی 2021 سپریم کورٹ 600، 617 ایف)؛ سلمان رفیق بنام قومی احتساب بیورو (پی ایل ڈی 2020 سپریم کورٹ 456)؛

رحمت بنام ریاست (پی ایل ڈی 1977 سپریم کورٹ 515، ص 527 ای)۔

²⁵ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کی دفعات 14، 20، 25 (1) اور 26 (1)۔

²⁶ عبید اللہ بنام ریاست (1991 ایس سی ایم آر 1734، 1736 بی)۔

²⁷ محمد اسماعیل قریشی بنام پاکستان (پی ایل ڈی 1991 وفاقی شرعی عدالت 10)۔

²⁸ ایضاً۔ مولانا مفتی غلام سرور قادری، فقرہ 5، ص 17، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف، فقرہ 6، ص 17، اور مولانا سعد الدین شیر کوٹی، فقرہ 10، ص 18۔

²⁹ سورۃ البقرہ (2)، آیت 222۔ نیز دیکھیے، آیت 151۔

³⁰ مسلم بن الحجاج القشیری (815-875)، صحیح مسلم، باب 2، حدیث 223۔

³¹ محمد بن اسماعیل البخاری (810-870)، صحیح البخاری، باب 10، حدیث 676۔

³² ابن عساکر (1106-1176)، تاریخ دمشق، دار الفکر، بیروت، 1995ء، ج 30، ص 322۔

17۔ اب ہم آگے بڑھتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا مقدمے کے اختتام سے قبل درخواست گزار کو ضمانت پر رہا کیا جانا چاہیے؟ یہ ہیں مقدمے کے حقائق اور ریکارڈ پر موجود ثبوت جنہوں نے ہمیں اس درخواست ضمانت کا فیصلہ کرنے میں مدد دی ہے۔ چار دوست اپنے کالج سے پارک میں آئے جو ان کے کالج سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے اتنی دور واقع پارک کو کیوں چنا، یا یہ کہ وہ کالج سے وہاں کیسے پہنچے؟ اہم بات یہ ہے کہ پارک میں موجود دوسرے لوگوں یا پارک میں تعینات محافظین نے درخواست گزار پر الزام کے لیے انگلی نہیں اٹھائی، نہ ہی ان کو تفتیش میں شامل کیا گیا۔ چار دوستوں نے گواہی دی کہ درخواست گزار "قصداً مسیحیت کی تبلیغ" کر رہا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں یہ جرم تھا (جبکہ ایسا نہیں ہے، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا)۔ درخواست گزار کے مبلغ ہونے کے متعلق ثبوت بھی پیش نہیں کیا گیا، جس سے ان کی گواہی کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ پھر شکایت کنندہ نے پولیس کو اطلاع دینے میں تقریباً آٹھ گھنٹے لگائے، اگرچہ پولیس تھانہ مزرعہ موقع واردات کے بالکل قریب تھا۔ مسلمہ طور پر درخواست گزار، جو کہ ایک خاکروب ہے، چار دوستوں کی بہ نسبت بہت کم تعلیم یافتہ ہے جس کی وجہ سے یہ بات قبول کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ان اس کے مزرعہ بیانات کا جواب نہیں دیا ہوگا، اور تیس منٹ تک خاموش کھڑے رہے ہوں گے۔ نیز درخواست گزار سے جرم ثابت کرنے والا کوئی مواد برآمد نہیں کیا گیا۔ یہ تمام عوامل اسے مزید تحقیق کا مقدمہ بنا دیتے ہیں اور درخواست گزار کو ضمانت کا مستحق کر دیتے ہیں۔

18۔ اس لیے درخواست گزار کو ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے، اس شرط پر کہ وہ مبلغ 50 ہزار روپے کا مچلکہ، مع ایک ضامن اسی مقدار کے مچلکے کے ساتھ، جو ٹرائل کورٹ کے لیے قابل اطمینان ہو، جمع کرائے۔ اس درخواست کو اپیل میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اعتراض شدہ حکم کو منسوخ کرتے ہوئے اس درخواست کو مذکورہ شرائط کے ساتھ منظور کیا جاتا ہے۔

19۔ ہم نے انتہائی احتیاط کی ہے کہ مقدمے کی صحت و عدم صحت کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے درخواست گزار یا ریاست کے مقدمے پر غلط اثر پڑے، سوائے اس بات کے جو ضمانت کی درخواست کا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری تھی۔ تاہم چونکہ درخواست گزار کا مقدمہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہا تھا، تو ہم اپنا فریضہ ادا کرنے میں ناکام ہوتے اگر ہم مذکورہ خامیوں کی نشاندہی نہ کرتے۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ کے فاضل جج بھی ان امور کی طرف توجہ کریں گے۔

20۔ اس حکمنامے کی نقل چاروں صوبوں اور اسلام آباد وفاقی علاقے کے محکمہ ہائے استغاثہ کی طرف اطلاع اور عمل درآمد کے لیے بھیج دی جائیں تاکہ وہ یقینی بنائیں کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کے باب 15 میں مذکور مذہب کے متعلق جرائم کی تفتیش آئین اور قانون کے مطابق اسی طرح سرانجام دی جائے جیسا کہ یہاں بتایا گیا اور واضح کیا گیا۔

نوٹ: یاد رہے کہ عوامی سہولت کے پیش نظر فیصلے کا اردو مفہوم ترجمے کی شکل میں جاری کیا جا رہا ہے۔ تاہم عدالتی یا سرکاری استعمال کے لیے انگریزی فیصلے کی طرف رجوع کیا جائے۔ (آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آرٹیکل 251)

جج

جج

اسلام آباد

23 اگست، 2022ء